CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-INTRO-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Introduction à l'étude du droit	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Règle de droit, sources et personnes

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Définis avant d'appliquer : le juriste raisonne par les définitions.

Exercice 1 — Caractères de la règle de droit (5 pts)

a) 3 pts · b) 2 pts

Distinguer la règle de droit des autres règles sociales.

a. Énumérer et expliquer les quatre caractères de la règle de droit.

b. Parmi : « il faut être poli », « il est interdit de voler », « il faut aimer ses parents » — lesquelles sont des règles de droit ?

✓ CORRIGÉ

a) Générale (s'applique à tous dans une situation donnée) · **abstraite** (vise des catégories de situations) · **obligatoire** (s'impose, acceptée ou non) · **sanctionnée par la puissance publique** (la société peut forcer son respect : juge, police).

b) Seule « il est interdit de voler » est une règle de droit : générale, abstraite, obligatoire et sanctionnée par la loi pénale. La politesse relève des usages, l'amour filial de la morale — pas de sanction publique.

Exercice 2 — Sources du droit (5 pts)

a) 2,5 pts · b) 1 pt · c) 1,5 pt

Identifier les sources des règles juridiques.

a. Citer quatre sources du droit et classer-les selon leur valeur contraignante.

b. Qu'est-ce qu'un « texte d'application » ? Donner un exemple.

c. Un usage commercial contraire à une loi peut-il s'imposer devant le juge ?

✓ CORRIGÉ

a) La **loi** (parlement), les **règlements** (décrets, arrêtés de l'exécutif), les **traités** (conventions internationales ratifiées), la **jurisprudence** (décisions de justice interprétant la loi), la **coutume/doctrine** (sources secondaires). Valeur : traités et lois > règlements > autres (hiérarchie).

b) Texte réglementaire qui précise comment appliquer une loi — ex. un décret fixant le contenu du casier judiciaire.

c) Non : un usage ne peut **pas** déroger à une loi d'ordre public ; il ne peut compléter que les lois supplétives (usage « contre la loi » = invalide, « à côté de la loi » = possible).

Exercice 3 — Personnalité juridique (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Questions sur les personnes en droit.

a. Différence entre personne physique et personne morale ? Deux exemples de chaque.

b. Quand la personnalité juridique de l'être humain commence-t-elle et finit-elle ?

c. Qu'est-ce que la capacité juridique ? Qui en est privé ?

✓ CORRIGÉ

a) Physique : l'être humain (étudiant, commerçant) ; **morale** : groupement doté de la personnalité par la loi (SARL, association, l'État, une université).

b) De la **naissance vivante et viable** à la **mort** — c'est la règle de l'infant conceptus (l'enfant conçu peut déjà recevoir des droits sous condition de naître vivant).

c) Aptitude à exercer soi-même ses droits et obligations. Sont incapables d'exercice : **les mineurs** et les majeurs protégés (tutelle/curatelle) — ils agissent par représentant.

Exercice 4 — Cas pratique : droit objectif vs droit subjectif (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Un commerçant vend un téléphone défectueux à un client.

a. Quelle règle de droit objectif s'applique ?

b. Quel droit subjectif le client peut-il invoquer ?

c. Distinguer sanction civile et pénale dans ce cas.

✓ CORRIGÉ

a) Les règles du droit de la consommation et de la vente (obligation de délivrance conforme, garantie des vices cachés) — droit objectif.

b) Le droit subjectif à un produit conforme : le client peut exiger **remplacement, réparation ou remboursement**.

c) Sanction **civile** : réparer le dommage (rembourser, remplacer) — but compensatoire ; sanction **pénale** seulement s'il y a tromperie qualifiée (amende, prison) — but punir l'infraction.